

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 749/2531

กองทัพบกฯ

โจทก์

พลโทแถม สุดกังวาล กับพวก

จำเลย

พลโทแถม สุดกังวาล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับให้จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 507)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 11 ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 2,596,439.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ โดยให้จำเลยที่ 10 ร่วมรับผิดชอบ 143,414.51 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 10 ใช้เงินแก่โจทก์ 88,300.15 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 491,490)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 ได้นำโฉนดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 เอง 1 ฉบับและโฉนดที่ดินซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล นายประกันอีก 1 ฉบับ มาวางเป็นประกันและ  
จำเลยที่ 1 กับนางสาวขนิษฐา สุดกังวาลได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้น  
ต้น (อันดับ 460,480)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาเป็นที่พอใจและภายในระยะ  
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่าง  
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล  
อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาเป็นที่พอใจและภายในระยะ  
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่าง  
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น